主題精選：物權 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 土地法規定之物權性質優先購買權
發布日期: 2021-10-07
內文
• (一) 土地法第104條：基地出賣時，地上權人、典權人或承租人有依同樣條件優先購買之權。
房屋出賣時，基地所有權人有依同樣條件優先購買之權。其順序以登記之先後定之。前項優先
購買權人，於接到出賣通知後十日內不表示者，其優先權視為放棄。出賣人未通知優先購買權
人而與第三人訂立買賣契約者，其契約不得對抗優先購買權人。
• (二) 土地法第107條：出租人出賣或出典耕地時，承租人有依同樣條件優先承買或承典之權。
第104條第2項之規定，於前項承買承典準用之。
• (三) 土地法第73條之1第3項：未辦理繼承登記之土地，經國有財產署依規定標售土地或建築
改良物，於標售前應公告三十日，繼承人、合法使用人或其他共有人就其使用範圍依序有優先
購買權。但優先購買權人未於決標後十日內表示優先購買者，其優先購買權視為放棄。其中，
繼承人及合法使用人之優先購買權屬於物權性質。
• (四) 耕地三七五減租條例第15條：耕地出賣或出典時，承租人有優先承受之權，出租人應將
賣典條件以書面通知承租人，承租人在十五日內未以書面表示承受者，視為放棄。出租人因無
人承買或受典而再行貶價出賣或出典時，仍應照前項規定辦理。出租人違反規定而與第三人訂
立契約者，其契約不得對抗承租人。
• (五) 農地重劃條例第5條：農地重劃區內耕地出售時，其優先購買權之次序如下：
1. 出租耕地之承租人。
2. 共有土地現耕之他共有人。
3. 毗連耕地之現耕所有權人。
上開，第1款之優先購買權屬於物權性質。
• (六) 地籍清理條例第12條第1項：地籍清理時，由直轄市或縣(市)主管機關依規定代為標售之
土地，其優先購買權人及優先順序如下：

1. 地上權人、典權人、永佃權人。
2. 基地或耕地承租人。
3. 共有土地之他共有人。
4. 地籍清理條例施行前已占有達十年以上，至標售時仍繼續為該土地之占有人。
上開，第1款及第2款之優先購買權屬於物權性質。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 債權物權化
發布日期: 2020-08-13
內文
耕地三七五租約屬於租賃權，他項權利屬於物權。物權效力原本大於債權效力，惟三七五租賃
因物權化結果，而與物權立於同等地位，此即債權物權化。因此，判斷三七五租賃與他項權利
（如抵押權）之優先性，應視三七五租約之訂立日期與他項權利之登記日期而定。
倘三七五租約之訂立日期先於他項權利之登記日期，則三七五租賃之效力優先於他項權利；倘
三七五租約之訂立日期後於他項權利之登記日期，則他項權利之效力優先於三七五租賃。再
者，倘三七五租賃之效力優先於抵押權，則承租人優先受償（即受償補償地價減除土地增值稅
後餘額三分之一）；如有餘額，始由抵押權人受償。倘抵押權之效力優先於三七五租賃，則抵
押權人優先受償；如有餘額，始由承租人受償。
此外，三七五租賃與一般租賃同屬於租賃權，雖然
兩者皆具有「買賣不破租賃」之效力（詳見民法第
425條及耕地三七五減租條例第25條）；然，法律對
三七五租賃與一般租賃之承租人保護仍有所區隔。
前者（如平均地權條例第63條）保護程度遠大於後
者（如平均地權條例第63條之1）。總之，三七五租
賃之效力與物權立於同等地位，而一般租賃之效力
尚不及物權。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下